

EXAMEN FINAL – JOUR 2 – F
20 ET 21 JANVIER 2021
CORRIGÉ

QUESTION 1

Rédigez l'en-tête et les conclusions de la procédure appropriée pour la demande de Jasmin Vigneau relative à la garde de Raphaël, à la pension alimentaire et au suivi thérapeutique de l'enfant auprès d'un psychologue.

Veuillez prendre note que 1 point sur 5 sera alloué aux techniques de rédaction : le respect de la règle de la pertinence ainsi que la bonne qualité de l'expression écrite qui comprend notamment la précision, l'absence de confusion et un langage juridique approprié.

CANADA
 PROVINCE DE QUÉBEC
 DISTRICT DE LONGUEUIL

N° : 505-04-577344-111

C O U R S U P É R I E U R E
 (chambre de la famille)

MARION STEBEN, domiciliée au 875,
 rue Manceau à Montréal, district de Montréal,
 province de Québec, H2K 7L5
 demanderesse

c.

JASMIN VIGNEAU, domicilié au 7344,
 rue Brodeur à Sainte-Julie, district de
 Longueuil, province de Québec, J3E 1X4
 défendeur

Et

L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, 3,
 Complexe Desjardins, à Montréal, district
 judiciaire de Montréal, province de Québec,
 H5B 1A7

(mise en cause)

Est accepté : • inversion des parties, mais pénalisé à la case 2

CONFIER la garde de l'enfant Raphaël au défendeur;

Est accepté : • le remplacement du prénom de l'enfant par « l' enfant mineur »
 • l'ajout du nom de famille de l'enfant
 • l'ajout de la mention « pendant l'instance »
 • la mention de garde exclusive, mais pénalisé à la case 2

Est notamment refusé : • FIXER, DÉCLARER, ORDONNER, ACCORDER, OCTROYER, ATTRIBUER...
 • exercice du temps parental

ANNULER la pension alimentaire pour enfants payable par le défendeur à la demanderesse;

CONDAMNER la demanderesse à payer au défendeur une pension alimentaire, pour l'enfant Raphaël, conformément au *Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants*, et ce, rétroactivement au 15 décembre 2020;

Est notamment refusé : • ORDONNER de payer...
 • FIXER, ACCORDER
 • plus les intérêts et l'indemnité additionnelle

PERMETTRE au défendeur de retenir les services d'un psychologue pour un suivi thérapeutique de l'enfant Raphaël, et ce, sans le consentement de la demanderesse.

Est accepté : • AUTORISER
 • absence de la mention « sans le consentement de la demanderesse », mais pénalisé à la case 2

Est notamment refusé : • ORDONNER, OCTROYER, DÉCLARER, ACCORDER, STATUER, PRENDRE ACTE

1 point par bulle
 maximum = 4 points

AUCUNE AUTRE CONCLUSION NON PERTINENTE OU ERRONÉE AJOUTÉE ET QUALITÉ DE L'EXPRESSION ÉCRITE QUI COMPREND NOTAMMENT LA PRÉCISION, L'ABSENCE DE CONFUSION ET UN LANGAGE JURIDIQUE APPROPRIÉ

Est accepté :

- l'ajout de toute mention quant aux frais de justice
- l'exécution provisoire nonobstant appel
- l'ajout d'un titre

Est notamment refusé :

- ajouter la date de naissance, le sexe et l'âge des enfants
- ajouter des articles dans les conclusions
- erreur dans la désignation des parties demanderesse- demandeur; défendeur- défenderesse
- explications dans les conclusions
- inversion des parties
- à l'exclusion de la défenderesse
- nommer les parties par leur nom
- numéroter les conclusions
- utiliser les termes garde exclusive ou provisoire
- ANNULER la garde partagée
- ANNULER l'entente
- INTERDIRE tout contact
- MODIFIER l'entente intervenue
- MODIFIER les mesures accessoires
- ORDONNER le paiement de la pension alimentaire conformément à la *Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires*
- ORDONNER l'indexation
- ORDONNER de transmettre les déclarations fiscales
- ORDONNER que le défendeur ne bénéficie pas d'accès
- PRENDRE ACTE de l'offre du défendeur
- PRENDRE ACTE d'une offre de droits d'accès
- PRONONCER la déchéance de l'autorité parentale
- RENDRE les ordonnances provisoires
- RÉVOQUER le jugement

QUESTION 2

Quel est le régime matrimonial applicable à Marielle Trépanier et Saman Sadafi? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Lorsqu'il n'y a pas de convention matrimoniale entre les conjoints, et étant donné que Marielle Trépanier demeure à Sherbrooke et Saman Sadafi à Téhéran, c'est la loi de leur première résidence commune qui s'applique. Art. 3123, al. 2 C.c.Q. Ainsi, suivant l'art. 432 C.c.Q., le régime matrimonial applicable est la société d'acquêts.

Est notamment refusé : - l'ajout des art. 3089 ou 3090 C.c.Q.

QUESTION 3

Compte tenu que Saman Sadafi a assumé seul toutes les dépenses de la famille pendant le mariage, pourrait-il obtenir un partage inégal du patrimoine familial, voire la propriété complète de la résidence familiale, sans verser quelque somme que ce soit à Marielle Trépanier? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Non. Saman Sadafi pourrait obtenir le partage inégal prévu à l'art. 422 C.c.Q., compte tenu de la dilapidation des biens dû au problème de jeu de Marielle Trépanier, mais à la condition toutefois de verser à Marielle la déduction de la valeur nette de la résidence qu'elle possédait pour moitié au moment du mariage, art. 418 C.c.Q.

QUESTION 4

Marielle Trépanier peut-elle renoncer à toute pension alimentaire présente et future pour elle-même dans le cadre d'une entente sur les mesures accessoires à la séparation de corps? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Non, art. 507 C.c.Q. : - La séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune, elle ne rompt pas le lien du mariage -. Ainsi, malgré un jugement de séparation de corps, les parties sont toujours mariées et les époux se doivent des aliments entre eux selon l'art. 585 C.c.Q.

QUESTION 5

Calculez la pension alimentaire mensuelle payable pour les enfants Clara, Lauralie et Cédric, dans l'éventualité où le temps parental attribué à Lianne Chevigny serait fixé à 295 jours par année.

1 903,51 \$ par mois (22 842,08 \$ par année).

QUESTION 6

Indiquez la valeur partageable des biens du patrimoine familial dont Lianne Chevigny est propriétaire? Séparez les biens par catégories, nommez les biens et faites état de tous vos calculs.

Catégorie 1 :

1. 50 % résidence : $269\ 000 \$ - 88\ 250 \$ =$

180 750 \$

Il y a lieu à une déduction en faveur de Lianne pour l'apport de 21 000 \$ reçu de la succession de sa mère.

apport : 21 000 \$

Plus-value : $269\ 000 \$ - 175\ 000 \$ = 94\ 000 \$$

% plus-value : $94\ 000 \$ \times \frac{\text{apport } 21\ 000 \$}{\text{valeur brute } 175\ 000 \$} =$

11 280 \$

32 280 \$

OU

pour la portion de plus-value avec les montants complets :

$538\ 000 \$ - 350\ 000 \$ = 188\ 000 \$$

$188\ 000 \$ \times \frac{\text{apport } 21\ 000}{\text{valeur brute } 350\ 000 \$} = 11\ 280 \$$

2. Déduction totale :

Valeur partageable de la résidence : 148 470 \$

32 280 \$

3. 50 % meubles :

=

16 000 \$

4. Voiture Volkswagen : $12\ 500 \$ - 8\ 100 \$ =$

4 400 \$

Catégorie 2 :

5. REER Banque des Monts :

25 300 \$

6. Valeur partageable totale des biens de catégorie 1 de Lianne :

168 870 \$

Valeur partageable totale des biens de catégorie 2 de Lianne :

25 300 \$

6 bulles	= 4 points
5 bulles	= 3 points
4 bulles	= 2 points
1 à 3 bulles	= 1 point
0 bulle	= 0 point

7.

4

Est notamment refusé et pénalisé à la bulle 6 :

- l'ajout d'un bien
- l'ajout d'une dette, l'ajout de la demie indivise dont elle n'est pas propriétaire
- l'ajout des intérêts sur le REER
- l'ajout de la carte de crédit ou d'une autre dette

QUESTION 7

Indiquez la valeur partageable des biens du patrimoine familial dont Patrice Beaunoyer est propriétaire? Séparez les biens par catégories, nommez les biens et faites état de tous vos calculs.

Catégorie 1 :

1. 50 % résidence : $269\ 000 \$ - 88\ 250 \$ =$

180 750 \$

2. 50 % meubles :

16 000 \$

3. Bateau :

24 600 \$

Catégorie 2 :

4. REER Banque des Monts :

55 700 \$

5. REER Banque des Laurentides :

36 000 \$

Valeur nette totale :

91 700 \$

6. Il y a lieu à une déduction en faveur de

Patrice de 36 000 \$ reçus de la succession de son père.

Seul l'apport est déduit, car il n'y a pas de plus-value.

7. Valeur partageable totale des biens de catégorie 1 de Patrice :

221 350 \$

Valeur partageable totale des biens de catégorie 2 de Patrice : $91\ 700 \$ - 36\ 000 \$ = 55\ 700 \$$

7 bulles	= 4 points
6 bulles	= 3 points
5 bulles	= 2 points
1 à 4 bulles	= 1 point
0 bulle	= 0 point

8.

4

Est notamment refusé et pénalisé à la bulle 7 :

- l'ajout d'un bien
- l'ajout d'une dette, l'ajout de la demie indivise dont elle n'est pas propriétaire
- l'ajout des intérêts sur le REER

QUESTION 8

Quelle est la valeur nette partageable des biens acquis dont Patrice Beaunoyer est propriétaire? Faites état de tous vos calculs.

28 500\$

Le terrain situé à Baie-Comeau (art. 449 (1) et 459 C.c.Q.) = 26 000 \$

La somme détenue dans le compte auprès de la Banque des Monts provenant des loyers perçus de la location de son duplex (art. 449 (2) C.c.Q.) = 2 500 \$ TOTAL = 28 500 \$.

9.  1

QUESTION 9

Dans le cadre des mesures accessoires au divorce, comment Lianne Chevigny peut-elle demander au tribunal de condamner Patrice Beaunoyer à assumer une partie de ses frais d'avocat? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Lianne peut demander au tribunal de condamner Patrice à lui verser une provision pour ses frais d'avocat en vertu des articles 15.2 (1) de la *Loi sur le divorce* ou 416 C.p.c.

10.  1

QUESTION 10

Lianne Chevigny et Patrice Beaunoyer peuvent-ils convenir de conserver chacun leurs gains inscrits à leur nom respectif dans les registres de Retraite Québec en application de la *Loi sur le régime de rentes du Québec*? Si oui, dites à quelle(s) condition(s). Si non, dites pourquoi. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, ils peuvent convenir d'une telle renonciation suivant l'article 423, al. 2 C.c.Q., et ce, par déclaration judiciaire dont il sera donné acte dans la présente instance et à la condition que chaque partie confirme connaître l'importance de la valeur partageable et la possibilité d'en connaître le montant exact conformément à l'article 28 du *Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale*.

11.  1

QUESTION 11

a) Le policier Samuel Michaud pouvait-il arrêter Éric Jasmin? Si oui, pour quel(s) motif(s)? Si non, dites pourquoi. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, en vertu de l'article 495 (1) b) C.cr. (flagrant délit) ou 495 (1) a) C.cr. (motifs raisonnables et probables de croire). Le trafic de cocaïne est un acte criminel en vertu de l'article 5 (1) (3) a) et de l'annexe I: 2. (2) de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances* (ci-après: «*L.r.c.d.a.s.*»).

12.  2

Est notamment refusé : • l'ajout des art. 4 *L.r.c.d.a.s.* ou 495 (2) C.cr.

b) Le policier Léo Cardin pouvait-il arrêter Maxence Roy? Si oui, pour quel(s) motif(s)? Si non, dites pourquoi. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, en vertu des articles 495 (1) a) C.cr. (motifs raisonnables et probables de croire) ou 495 (1) b) C.cr. (flagrant délit) OU l'article 495 (2) b) ET d) i), d) ii) ou d) iii) C.cr. La possession de cocaïne est une infraction hybride en vertu de l'article 4 (1) (3) *L.r.c.d.a.s.* et les policiers pouvaient l'arrêter pour recueillir un élément de preuve ou pour vérifier l'identité de la personne ou pour empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète.

13.  2

Est notamment refusé : • l'ajout de l'art. 497 C.cr.

QUESTION 12

Alors qu'Éric Jasmin est au poste de police, les policiers ont-ils le pouvoir de le mettre en liberté? Si oui, pour quel(s) motif(s)? Si non, dites pourquoi. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, d'abord en vertu de l'article 498 (1) C.cr. à la suite de son arrestation, dès que cela est matériellement possible, sinon, en réévaluation de la détention en vertu de l'article 503 1.1) C.cr. si les policiers sont convaincus que la continuation de la détention (pour une infraction non mentionnée à l'article 469 C.cr.) n'est plus nécessaire. Dans l'éventualité d'une mise en liberté, le policier peut imposer une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 501 (3) C.cr.

14.  2

QUESTION 13

Énoncez TOUTES les peines que M^e Georges Lauzon peut négocier pour respecter son mandat. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

1. sentence suspendue avec probation : art. 731(1) a) C.cr.
2. amende et probation : art. 731 (1) b) C.cr.
3. paiement d'une amende : art. 734 (1) a) C.cr.

1 point par bulle
maximum = 2 points

15. ☒ 2

Est notamment refusé : • l'ajout de l'art. 10 L.r.c.d.a.s.

QUESTION 14

- a) Qui de la poursuite ou de la défense aura le fardeau de la preuve lors de l'enquête pour mise en liberté d'Éric Jasmin concernant l'introduction par effraction et vol? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

C'est la défense qui a le fardeau de la preuve en vertu de l'article 515 (6) a) i) C.cr.

16. ☒ 2

Est notamment refusé : • l'ajout de l'art. 515 (6) d) C.cr.

- b) Énoncez deux arguments que M^e Lise Lemoyne invoquera pour justifier la nécessité de détenir Éric Jasmin lors de l'enquête pour mise en liberté. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Elle invoquera :

1. art. 515 (10) b) C.cr. : la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public notamment celle des victimes [...] y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle.
2. art. 515 (10) c) C.cr. : la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
3. art. 518 (1) c) i) C.cr. : Éric a un antécédent de vol.
4. art. 518 (1) c) ii) C.cr. : Éric attend son procès pour trafic de cocaïne.

1 point par bulle
maximum = 2 points

17. ☒ 2

QUESTION 15

Le juge de paix pourrait-il rendre une décision relative à l'ordonnance prononcée à l'égard d'Éric Jasmin le jeudi 20 août 2020? Si oui, laquelle? Si non, dites pourquoi. Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, celle d'annuler l'ordonnance de mise en liberté dans le dossier de trafic de cocaïne en vertu de l'article 524 (3) C.cr. et d'ordonner sa détention sous garde, art. 524 (4) C.cr.

Est notamment refusé : • l'ajout de l'article 523.1 C.cr.

18. ☒ 1

QUESTION 16

M^e Lise Lemoyne pourrait-elle demander à la cour la confiscation de la somme de 650 \$ retrouvée sur Éric Jasmin le jeudi 20 août 2020? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, en vertu de l'article 462.37 ou 490.1 C.cr. ou de l'article 16 (1) L.r.c.d.a.s.

Est notamment refusé : • l'ajout des l'art. 490.2 ou 490.9 C.cr.

19. ☒ 1

QUESTION 17

Éric Jasmin peut-il enregistrer immédiatement un plaidoyer de non-culpabilité? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Non, il pourra le faire après le dépôt de l'acte d'accusation, art. 566 (2) C.cr. ou 566 (1) C.cr. ou 574 (1.1) C.cr.

Est notamment refusé : • l'ajout de l'art. 561 (1) b) C.cr.

20. ☒ 1

QUESTION 18

- a) Quel moyen légal permet d'obtenir des échantillons malgré le refus d'Éric Jasmin? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Obtenir un mandat pour analyse génétique en vertu de l'article 487.05 C.cr.

Est notamment refusé : • l'ajout de l'art. 487.051 C.cr.

21.  2

- b) M^e Lise Lemoyne dispose-t-elle d'un moyen légal pour faire la preuve de la valeur du vol en l'absence des Leroux à la cour? Motivez votre réponse et faites référence à la ou aux dispositions législatives ou réglementaires précises et pertinentes.

Oui, par affidavit en vertu de l'article 657.1 C.cr.

Ou

Oui, par admission de la défense, art. 655 C.cr.

Ou

Oui, par déposition par un instrument qui retransmet sur le vif son image et sa voix, art. 714.2 (1) C.cr.

22.  1

QUESTION 19

L'objection formulée par M^e Georges Lauzon est-elle bien fondée? Dites pourquoi et faites état de votre raisonnement juridique.

Oui, il ne peut se rafraîchir la mémoire à l'aide du rapport de police, cette déclaration n'émane pas de lui. (art. 9 (2) *Loi sur la preuve*)

23.  1

QUESTION 20

Dans l'hypothèse où le juge croirait qu'Éric Jasmin était en état d'ébriété, peut-il l'acquitter de l'accusation telle que portée? Dites pourquoi et faites état de votre raisonnement juridique.

Oui, la défense d'ivresse repousse l'intention spécifique de commettre un vol. L'introduction par effraction est une infraction d'intention spécifique lorsque le crime commis lors de l'introduction par effraction (le vol) est d'intention spécifique.

Est notamment refusé : • l'ajout d'une infraction moindre et incluse

24.  1